

קנג:

מי שהחשיך פרק עשרים וארבע שבת

מסורת הש"ס

עין משפט נר מצוה

י א מ"י פ"ד מהלכות
תמונות הלכה ב סמג
עשין קלד וטושי"ע י"ד סימן
ש"ח סעיף ל'
יא ב מ"י פ"ד מהלכות
שבת הלכה א סמג לאוין
סה טושי"ע א"ח ס"י רסו
סעיף א'
יב ג מ"י שם הלכה ו
טושי"ע שם סעיף ב'
יג ד מ"י פ"ג שם הלכה
ב'
יד ה מ"י פ"ג מהל' שבת
הלכה ט סמג לאוין סה
טושי"ע א"ח ס"י רסו סעיף
א'
טו ז מ"י פ"ד שם הלכה א'
ב'

מוסף רש"י

והתורם את שאינו שלו.
ולא לזרע בל הית, גלגליות
נפקא לן מהאם גס אהם
לזרע שולחם, הלכך מה
אהם לזרעם אף שולחם
לזרעם (בבב"ב פ"ג). וזכרי
שחרם, דענין מה אהם
ניזרית אף שולחם פחות
בזרית (שם). מוליכין פחות
פחות מארבע אמות.
ועומד לפס ולזרע עקרה
מחללת לזרע לפס ארבע
(ע"י ו). המחמיר, מחמיר
לא שיהא אהם אלא נכנסה
העטרה משאו (פ"ד ו).
המחלל את השבת, דהיינו
ליה מה נשקל, כגון
שחלל מלללללללללללל
בדבר שחייבין על שגגתו
חטאת. כגון דבר שיש בו
מעשה ומלללללל מחשבת (ל'ו).
המתעסק (פסח"ד ו').

רב נסים גאון

פרק עשרים וארבעה
מי שהחשיך תניא ר'
אליעזר אומר בו ביום
גדשו סאה ר' יהושע אומר
בו ביום חמור. וזה
היום הוא היום שנסתק בו
ר' אלעזר בן עזריה בישיבה
כמו שאמר בברכות בפרק
תפלת השחר (דף כח) תנא
בדיוט בו ביום תיסק, וכל
בו ביום דאמרין הווא
יזמא איתמר, ויהי דבר
שגורו בו ביום, באותו
היום נאמר, אחת מהן מי
שהחשיך בדרך חסב מא
לפי מהן שדחו בביצתא
השבת (דף י"ז). ולפיכך
אמר בכאן בו ביום גדשו
סאה, ונכוננו בדבר זה
למה שהוסיפו מן הגזירות
שהוצרכו, תחומין ואליעזר
דרי קצבא, עיקר דברי ר'
עקיבא במכתב טוטה (פ"ק
כ"ד פ"ד כ"ז), וכבר פירשו
דבר זה כמה שערב, הוצרכו
ואליעזר דברי יוסי, בערי
לה בפרק כלל גדול (דף ט)
הבערה ללא יצאת דברי
רבי יוסי.

רבינו חננאל

נאיבעיא להו לרבנן ולא
אפישטי בהדיא לאיזה מהן
יתן כיוס, כ"י יוסי
שאומר לתרש יש מהן
שאומר לקטן, ואם עשה
כאחד מהן עשה, ואם
אין עמו נכרי ולא חמור
ולא תרש ולא שוטה ולא
קטן, ויזכר שיש שם
דרך להחיר לו להביאו
במקום הראוי לשמירה
הוא והאבות פחות פחות
מ"א אמות, ולא יצר חכמים
לגלותה, ואמר, אמאי לא
יצו חכמים לגלותה, ואמר
גזירה דלמא אתו לאתרי
ד' אמות ברה"י, תניא ר'
אליעזר אומר בו ביום
גדשו סאה, פ"י בו ביום
שהשיב את רבי אלעזר בן
עזריה שדחו גזישו אהם,
מדיה סאה ששת בקין
הוא מקורו, והוסיפו ברגליו כמה
ומהן לאיסור והכל להיות העיקר שגור ומותר, והוא כגון זה ששנינו נותן כיסו היתיר לו לתת לנכרי שלא יביאנו
בעצמו ויחלל את השבת, זה וכיוצא בו, ולאסור בו, כל גזירות שגורו מקצת מן (היתר) המותר לעשות גדר לנשאר שהוא
אסור בתורה, ורבי יהושע אומר בו ביום מחק סאה, פ"י תעמידו כל דבר על עיקרו ולא פחות ולא הוסיפו, אלא

ב'י תבעי דך אליבא דרבנן. הכא משמע דהלכה כרבנן וזממסת
יצמות פרק חרש (דף ק"ג). משמע דהלכה כר"א דסנידא ליה
לכך חייב בר אשי (וומר) שמואל כוותיה. מ"ר: דחרש אתי
לאיחלופי בגדול פקח. תימה א"כ לעיל נמי אמאי קאמר שוטה
וקטן לשוטה הא אמרינן אתא
לאיחלופי בגדול פקח: בו ביום
גרשו סאה בו' נותן לתוכה חרדל והיא
מחזקת. ה"נ כשגזרו י"ח דבר היתה
חסרה גזירה זו של נותן כיסו לנכרי
עד שגזרו עליה ומלאו הסאה לגמרי
כמו שנתנו חרדל לתוכה: ר' יהושע
אומר בו ביום מחק סאה בו' נותן
לתוכה אגוזים ורמונים והיא מקיאה.
כמו כן קודם שגזרו על תמינת פסח
לנכרי היו מותרין להוליכו כמות
פחות מד' אמות ממון כן חמי
לחיתוי ד' אמות כעריצה שהיתה
מקיאה עד שהסירו האגוזים והרמונים
ואחר שהסירו האגוזים והרמונים
שזב לא הקיאה יותר כן כשגזרו ליתן
כיסו לנכרי אסרו נמי להוליך פחות
פחות מד' אמות והשתא ר"א ורבי
יהושע שניהם לשבז ולא כעירוש
הקונטרס דפירש דרבי יהושע דאמר
שלא עשו היטב שהרצו לגזור יותר
מדאי דלא משמע הכי צירושלמי
כפ"ק דמכילתין דאמר התם אמר
ליה ר"א אלו היתה חסרה ומלאה
יאות חצית שהיא מלאה אגוזים כל
מה שאמה נותן לתוכה שושמטין היא
מחזקת א"ל ר' יהושע אלו היתה
מלאה וחסרה יאות חצית שהיא
מלאה שמן כל מה שאמה נותן לתוכה
מיס היא מפורט השמן. מ"ר:
ואדרבה ג"ל שהיר' קשה לו דלא שייך
למימר גבי מיס כמו שמפרש גבי נותן
לתוכה אגוזים ורמונים: סוף סוף
בי מצי לביתיה א"ר דאא קאי וקא
מיעיר מרשות הרבים דרשות הרבה.
תימה כדשרינן להוליכו פחות פחות
מד' אמות תקשי ליה נמי הכי:
ואמרי

מותר לכתחלה א"ר אדא בר אבהו
תחתיה עד שמגיע לביתו דוקא ר"ן אבל קלי קלי לא מאי טעמא כיון
דלית ליה היכירא אתי למיעבד עקירה והנחה סוף סוף כי מציא לביתיה
אי אפשר דלא קאי פורתא וקמעיל מרשות הרבים לרה"י (דריק ליה
כלאחר יד אומר רמי בר חמא) המחמיר אחר בהמתו בשבת בשוגג חייב
חטאת במזיד חייב סקילה מאי טעמא אומר (ר"ב דאמר קרא אתה תעשה
כל מלאכה אתה ובהמתך בהמתו דומיא דידיה מה הוא בשוגג חייב חטאת
במזיד חייב סקילה אף בהמתו נמי בשוגג חייב חטאת במזיד חייב סקילה
אמר רבא שתי תשובות בדבר חדא דכתיב (תורה אחת יהיה לכם לעושה
בשגגה והנפש אשר תעשה ביד רמה) הוקשה כל התורה כולה לע"ז
מה ע"ז דעביד מעשה בגופיה ה"נ עד דעביד מעשה בגופיה ועוד
(תנן והמחלל את השבת בדבר שחייבין על שגגתו חטאת ועל זדונו
(ס) סקילה מכלל דאיכא מידי דאין חייבין על שגגתו חטאת ולא על זדונו סקילה
ומאי ניהו לאו דמחמיר לא (תחומין ואליבא דר"ע והבערה אליבא דר' יוסי

דלאו איסורא דאורייתא היא גבי כיס שרי: כל שצנפנו חייב חטאת. כי עבד ליה איהו כוליה כגון מעבד ד' אמות צרה"ר אפי' עקרו מן הארץ
דך הליכתו חייב דהא איכא עקירת חפץ צדיים ולא צענין עמידה אלא צנפון ועומד וצנפון יוס או כשהטעין חבירו דלא עקר ליה להאי חפץ
כלל הלא הלא עקר ליה הלכך כי עבד ליה חבירו או ליה עמי שעשאו (לעיל ג.) ואסור מדרבנן ולא שריה גבי כיס: מונחה לו על נפשו. מבעיא
וקדש עליו היום: ר"ן פסחיה. וכל כמה דלא עמד לפוש אין כאן עקירה לאיסור: קלי קלי. מעט מעט כלומר צנחת: למיעבד עקירה והנחה.
כלומר דומינן דקאי ולא אדעמיה אכל ר' היכר' איכא: נלאחר יד. שלא כדך זריקה כגון מכתפיו ולאחריו: צנחג. צמללכה
שהוא עושה לצדו: אף צממסו. אף מלאכה שעושה על ידי צממסו דהיינו מחמיר אחר חמור טעונה: חדא דכתיב תורה אחת יהיה לכם וגו'
עד דעביד מעשה בגופיה. כדכתיב לעושה בשגגה והכל לא קא עבד (ס) מלאכה אלא דבור בעלמא שמנהיג בקול הרי דצנחג אינו חייב
קרבן: ועוד. דקאמרת נמי צמזיד חייב סקילה קשיא דתנן צמסאדרין (דף ג.) גבי נסקלים המחלל את השבת נסקל אס חללו דצבר שחייבים
על שגגתו חטאת ועל זדונו סקילה: מכלל דאיכא. חילול דאין חייבין על שגגתו חטאת ולא על זדונו סקילה: ואליבא דר"ע. דלמרי' דאורייתא
נינהו והו מחלל ומיהו אין חייבין לא על שגגתו חטאת כו': אליבא דר' יוסי. דלמר צפרק כלל גדול (לעיל דף ע.) הצברה ללא יצאת:

מעשה בגופה, ופשוטה היא. ומפורשת נמי בפרק כלל גדול. ועוד תנן המחלל את השבת בדבר שחייבין על שגגתו חטאת ועל
זדונו סקילה, מאי לאו מכלל דאיכא מידי דאין חייבין לא על שגגתו חטאת ולא על זדונו חטאת. ופריך ליה
דלמא בתחומין ואליבא דרבי עקיבא דסבר תחומין דאורייתא, ועיקרו בטוטה פרק כשם שהמים בודקין אותו, וחייב לאלו כדכתיב
אל יצא איש ממקומו ביום ההוא. והבערה אליבא דר' יוסי דתניא הבערה ללא יצאת דברי ר' יוסי, ר' נתן אומר לחלוק יצאת.

לא סלא לחולין. והוא תרומה לאסור לזרים ויחזור ויתרום הפקח
אחרת: שהוא ספק. אי דעת ללוללמא היא אי לא ולר' יתחק ודאי
לקטן יהיה ליה דלאו בר מלות הוא ולא לתרש דספק חייב צמלמס
הוא: אליבא דרבנן. דלמרי לאו דעתא צמלמא היא ולענין מלות
הרי הוא כקטן: וטורס אס שאינו
שלו. כלל רשות דלמרי (דברים יד)
צמלמס ורשך ותרש שוטה וקטן
דכתיב אשר ידבנו לזר (שם) שיש לו לב
להתנדב צהש"ס ירושלמי: אפילו
צמלמס. דשליחות מהיכא אחרני
מכן תרימו גס אהם (ס) גס לצרות
שלוחם ומה אהם צני צרית אף
שלוחם צני צרית: עוד אחרת
היפה. תנא לביס להעילו: ואמאי
לא ראו לנלוסה. להעלים דברי
תורה: כבוד אלהים הספר דבר.
מותר להסמיר דברי תורה לכבוד
שמים: וכבוד מלכים מקור דבר.
אין להסמיר לכבוד עושר אדם
וחציצתו אלא שצ ומתקשרו: זו
ציוס גדשו סאה. ציוס שעלו לעליית
מנינה מן חוקיה וגזרו י"ח דבר וזו
אמת מהן היתה דלמרינן צפ"ק
(לעיל דף פ"ג) נותן כיסו לנכרי זו ציוס
גזרו שלא יוליכו פחות פחות מד' א'
אס יש שם נכרי. אותו יוס הרצו
סייג לתורה צמדה גדושה ויפה מדדו
להרצות גדר צישראל: מחקו סאה.
צמדה מחוקה מדדו זו ציוס שהרצו
לגזור יותר מדאי ואין יכולין לעמוד
בגזירתם ומתוך כך עושדין על
דברי תורה נמללמס מדתם מחוקה
מטיפפתה וטוב היה להם להיות
מדתם טפופה ולא מצא ליה מחק
מרוצ גודשה: והיא מחוקה. את
החרדל שנופל החרדל צין הקיסואין.
אף כאן יפה תקנו והוסיפו דבר
המקשים: והיא מקיאה. את הדש
שהיה רץ ראשון. אף אלו ע"י גזירתם
גרמו לעבור דשאל לא יאמין את
הנכרי וזה לא היתיר להוליכו פחות
פחות מארבע ואדם אינו מעמיד
עצמו על ממנו ואמי לחיתוי ד'
אמות: והלא מחמיר. מנהיג חמור
טעונה קרוי מחמיר: ורמנא אחר
לא טעשה כל מלאכה אס וצממס.
ואיחוי סמס מלאכה העשויה על ידי
שניהם זו היא שהיא טעונה והוא
מחמיר: מניחו עליה כשהיא מללללל.
לאחר שנקרה ללכת דלאו עקירה
היא דלמר צפ"ק (לעיל דף ג.) גבי
הטענין חבירו אוכלין ומשקין וכיון
דלדס לא מייחייב צה חטאת כי הלא
גוונא לאו מותר דהכל נמי מללללל
כתיב והלא לאו מלללללל: והוא
למיעבד עקירה והנחה. כשחזרת
ונעקרת ללכת אחר הטלת מיס או
גללים: נטעלו הימנה. וללאחר
שחזרו ומעקרו רגל יצתו: אי הכי
אפילו על חבירו. יכול לעשות כן כיון

היתיר העיקר המותר מן
התורה, שאילו באו להוסיף
מדיבור חוששין שמה
יפסדו גם דברי תורה שהן
העיקר, שיבאו אדם להרהר
ולומר כשם שהו אינו מן
התורה אלא מדרבנן, גם
ולמי זה יש מן המצות
האחרות מדרבנן כמותן
ובאר לגזור נמצאו פורצים.
אמר מר [אין] עמו נכרי
מניחו על החמור. ואקשינן
על ההלל מחמיר הוא
ורמנא אמר לא תעשה כל מלאכה א"ר
אדא בר אבהו מניחו עליה כשהיא מהלכת
והא אי אפשר דלא קיימא להשתין מים
ולחטיל גללים ואיכא עקירה והנחה יכשהיא
מהלכת מניחו עליה כשהיא עומדת נוטלו
דימנה אי הכי אפילו חבירו נמי אמר רב פפא
יכל שבגופו חייב חטאת בחבירו פטור אבל
אסור כי שחבירו פטור אבל אסור בחמורו
מותר לכתחלה א"ר אדא בר אבהו
תחתיה עד שמגיע לביתו דוקא ר"ן אבל קלי קלי לא מאי טעמא כיון
דלית ליה היכירא אתי למיעבד עקירה והנחה סוף סוף כי מציא לביתיה
אי אפשר דלא קאי פורתא וקמעיל מרשות הרבים לרה"י (דריק ליה
כלאחר יד אומר רמי בר חמא) המחמיר אחר בהמתו בשבת בשוגג חייב
חטאת במזיד חייב סקילה מאי טעמא אומר (ר"ב דאמר קרא אתה תעשה
כל מלאכה אתה ובהמתך בהמתו דומיא דידיה מה הוא בשוגג חייב חטאת
במזיד חייב סקילה אף בהמתו נמי בשוגג חייב חטאת במזיד חייב סקילה
אמר רבא שתי תשובות בדבר חדא דכתיב (תורה אחת יהיה לכם לעושה
בשגגה והנפש אשר תעשה ביד רמה) הוקשה כל התורה כולה לע"ז
מה ע"ז דעביד מעשה בגופיה ה"נ עד דעביד מעשה בגופיה ועוד
(תנן והמחלל את השבת בדבר שחייבין על שגגתו חטאת ועל זדונו
(ס) סקילה מכלל דאיכא מידי דאין חייבין על שגגתו חטאת ולא על זדונו סקילה
ומאי ניהו לאו דמחמיר לא (תחומין ואליבא דר"ע והבערה אליבא דר' יוסי

דלאו איסורא דאורייתא היא גבי כיס שרי: כל שצנפנו חייב חטאת. כי עבד ליה איהו כוליה כגון מעבד ד' אמות צרה"ר אפי' עקרו מן הארץ
דך הליכתו חייב דהא איכא עקירת חפץ צדיים ולא צענין עמידה אלא צנפון ועומד וצנפון יוס או כשהטעין חבירו דלא עקר ליה להאי חפץ
כלל הלא הלא עקר ליה הלכך כי עבד ליה חבירו או ליה עמי שעשאו (לעיל ג.) ואסור מדרבנן ולא שריה גבי כיס: מונחה לו על נפשו. מבעיא
וקדש עליו היום: ר"ן פסחיה. וכל כמה דלא עמד לפוש אין כאן עקירה לאיסור: קלי קלי. מעט מעט כלומר צנחת: למיעבד עקירה והנחה.
כלומר דומינן דקאי ולא אדעמיה אכל ר' היכר' איכא: נלאחר יד. שלא כדך זריקה כגון מכתפיו ולאחריו: צנחג. צמללכה
שהוא עושה לצדו: אף צממסו. אף מלאכה שעושה על ידי צממסו דהיינו מחמיר אחר חמור טעונה: חדא דכתיב תורה אחת יהיה לכם וגו'
עד דעביד מעשה בגופיה. כדכתיב לעושה בשגגה והכל לא קא עבד (ס) מלאכה אלא דבור בעלמא שמנהיג בקול הרי דצנחג אינו חייב
קרבן: ועוד. דקאמרת נמי צמזיד חייב סקילה קשיא דתנן צמסאדרין (דף ג.) גבי נסקלים המחלל את השבת נסקל אס חללו דצבר שחייבים
על שגגתו חטאת ועל זדונו סקילה: מכלל דאיכא. חילול דאין חייבין על שגגתו חטאת ולא על זדונו סקילה: ואליבא דר"ע. דלמרי' דאורייתא
נינהו והו מחלל ומיהו אין חייבין לא על שגגתו חטאת כו': אליבא דר' יוסי. דלמר צפרק כלל גדול (לעיל דף ע.) הצברה ללא יצאת:

מעשה בגופה, ופשוטה היא. ומפורשת נמי בפרק כלל גדול. ועוד תנן המחלל את השבת בדבר שחייבין על שגגתו חטאת ועל
זדונו סקילה, מאי לאו מכלל דאיכא מידי דאין חייבין לא על שגגתו חטאת ולא על זדונו חטאת. ופריך ליה
דלמא בתחומין ואליבא דרבי עקיבא דסבר תחומין דאורייתא, ועיקרו בטוטה פרק כשם שהמים בודקין אותו, וחייב לאלו כדכתיב
אל יצא איש ממקומו ביום ההוא. והבערה אליבא דר' יוסי דתניא הבערה ללא יצאת דברי ר' יוסי, ר' נתן אומר לחלוק יצאת.

(א) תרומת פ"א מ"א ימות
ק"ה. (ב) גיטין נ"ג. (ג) נפ"ו
ע. ועין מוסף' עירובין לו:
ד"ה רבי שמעון. (ד) [ומספם'
פ"א]. (ה) [נ"ו מ"ו]. (ו) [נ"ל
דבה]. (ז) [מסת' ג'ג: לעיל
ט"ז]. (ח) פסח"ד פ"ו. ע"ש.
(ט) צמלמס הני' כרת.
(י) [לעיל ס"ט. ושי"ן].
(יא) [שמות ס]. (יב) [ומתנות
פ"א ה"א]. (יג) [מנכד' יח].
(יד) [צ"מ ע"א]. (ט) ס"א
מעשה. (ע) טוטה כו'.
(פ) [נ"ל לחמ'].

תורה אור השלם

1 כבוד אלהים הסתר דרך
וכבוד מלכים חקר דרך:
משלי כה ב
2 יום חשביעי שבת ליל
אלהך לא תעשה כל
מלאכה אתה ובניך ובתך
עבדך ואמתך ובדמך
וגרך אשר בשעריך:
שמות כ ט
3 הארץ כבני ישראל
ולגר הגר בתוכם תורה
אחת יהיה לכם לעשה
בשגגה ותעש אשר
תעשה ביד רמה מן הארץ
ומן הגר את ידו וגו' וזהו
ובתורה תעש הדוא
מקור עקרה:
מכדור טו כט-ל

רבינו חננאל (המשך)

היתיר העיקר המותר מן
התורה, שאילו באו להוסיף
מדיבור חוששין שמה
יפסדו גם דברי תורה שהן
העיקר, שיבאו אדם להרהר
ולומר כשם שהו אינו מן
התורה אלא מדרבנן, גם
ולמי זה יש מן המצות
האחרות מדרבנן כמותן
ובאר לגזור נמצאו פורצים.
אמר מר [אין] עמו נכרי
מניחו על החמור. ואקשינן
על ההלל מחמיר הוא
ורמנא אמר לא תעשה כל מלאכה א"ר
אדא בר אבהו מניחו עליה כשהיא מהלכת
והא אי אפשר דלא קיימא להשתין מים
ולחטיל גללים ואיכא עקירה והנחה יכשהיא
מהלכת מניחו עליה כשהיא עומדת נוטלו
דימנה אי הכי אפילו חבירו נמי אמר רב פפא
יכל שבגופו חייב חטאת בחבירו פטור אבל
אסור כי שחבירו פטור אבל אסור בחמורו
מותר לכתחלה א"ר אדא בר אבהו
תחתיה עד שמגיע לביתו דוקא ר"ן אבל קלי קלי לא מאי טעמא כיון
דלית ליה היכירא אתי למיעבד עקירה והנחה סוף סוף כי מציא לביתיה
אי אפשר דלא קאי פורתא וקמעיל מרשות הרבים לרה"י (דריק ליה
כלאחר יד אומר רמי בר חמא) המחמיר אחר בהמתו בשבת בשוגג חייב
חטאת במזיד חייב סקילה מאי טעמא אומר (ר"ב דאמר קרא אתה תעשה
כל מלאכה אתה ובהמתך בהמתו דומיא דידיה מה הוא בשוגג חייב חטאת
במזיד חייב סקילה אף בהמתו נמי בשוגג חייב חטאת במזיד חייב סקילה
אמר רבא שתי תשובות בדבר חדא דכתיב (תורה אחת יהיה לכם לעושה
בשגגה והנפש אשר תעשה ביד רמה) הוקשה כל התורה כולה לע"ז
מה ע"ז דעביד מעשה בגופיה ה"נ עד דעביד מעשה בגופיה ועוד
(תנן והמחלל את השבת בדבר שחייבין על שגגתו חטאת ועל זדונו
(ס) סקילה מכלל דאיכא מידי דאין חייבין על שגגתו חטאת ולא על זדונו סקילה
ומאי ניהו לאו דמחמיר לא (תחומין ואליבא דר"ע והבערה אליבא דר' יוסי